

بسم الله الرحمن الرحيم
تقرير خبرة لاحق / وضع يد
قضيه رقم (1521 / 2019)
لدى محكمة بداية حقوق السلط الموقرة
هينه القاضي (د . ممدوح بك العلاوين)

المهمة الموكولة لنا هي :-

اجراء معاملة وضع اليد على قطع الاراضي ذوات الارقام ا حوض رقم 5 ام وحرورة / قرية موميا - من اراضي السلط والقطعة رقم 14 حوض رقم 4 أخو نجي / قرية موميا - من اراضي السلط ، ذلك بوصفها وصفا دقيقا شاملا وما عليها من انشاءات أو ابنية [ومن يشغلها] أو اشجار وبيان قربها أو بعدها عن الخدمات العامة وبيان صفته التنظيمية وتقدر المتر المربع الواحد منهما كذلك قيمة الانشاءات والاشجار ان وجدت بالتالي القيمة الاجمالية لقطعة الارض وما عليها ، بيان قيمه حصه المحكوم عليه من القطعة ان كانت مملوكة على الشروع .

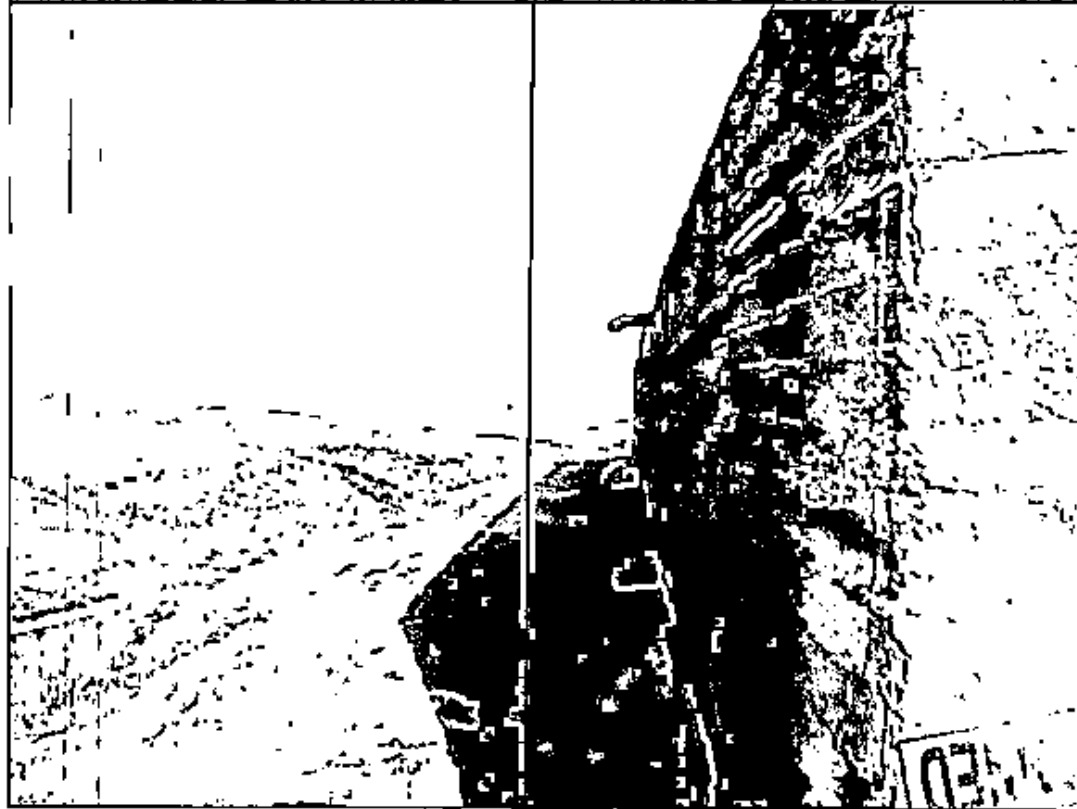
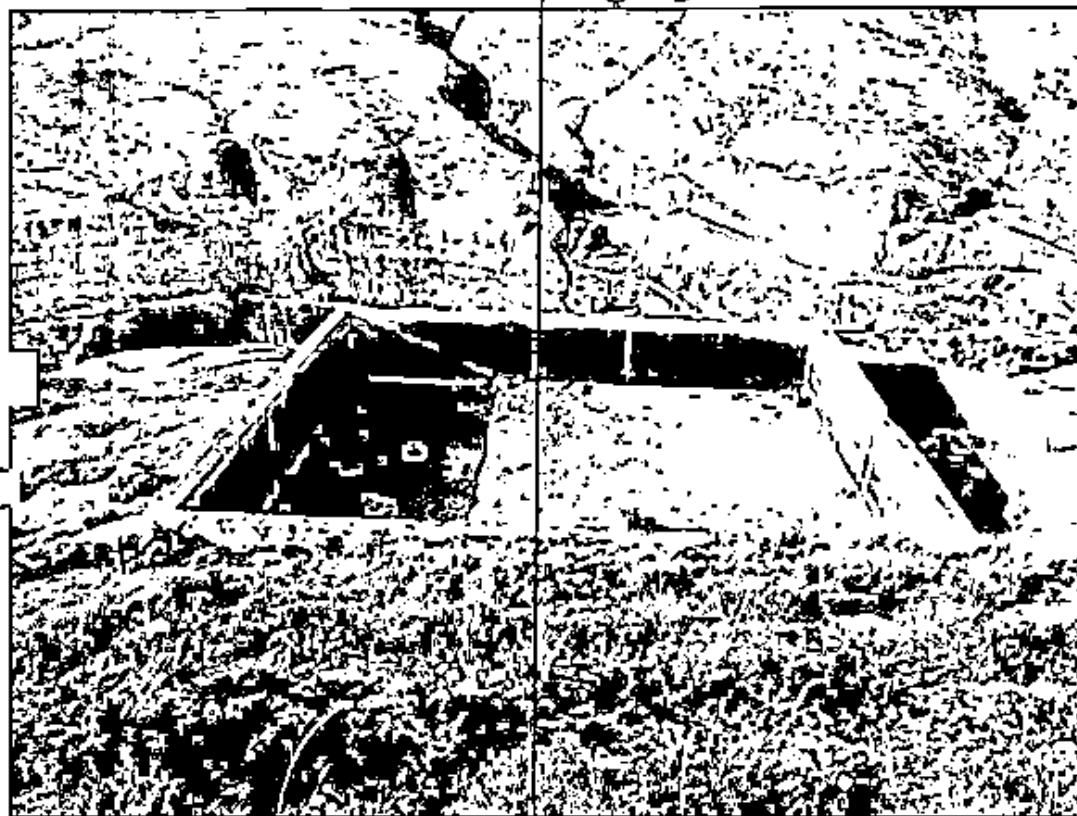
لقد توجهنا نحن الخبراء :-

1. الخبير المساح المرخص والمقدر العقاري المرخص خليل اسماعيل الفاضل الريالات
2. الخبير المهندس المدني أحمد سليمان فليح العبدالات
3. الخبير المهندس الزراعي محمد سالم عبد الرحيم عربيات

بعد تحليلنا القسم القانوني على أن نقوم بمهمتنا بكل صدق وأمانه وأخلاص من قبل هينه المحكمة الموقرة رئيس تنفيذ محكمة بداية حقوق السلط (عطوفة القاضي د . ممدوح بك العلاوين) ، قمنا نحن الخبراء بمرافقة مأمور التنفيذ السيد (قاسم النصور) الى موقع العقار موضوع التنفيذ ، بحضور وكيل الجهة المدعية [المحكوم له] (المحامي الاستاذ عبد المنصور) ، ثم تسليمنا نسخة من مبررات الدعوى .
بعد رجوعنا نحن الخبراء للعقار موضوع الدعوى مرة أخرى قمنا بالكشف وتبين لنا ما يلي :-



- أولا :- القطعه رقم 1 حوض رقم 5 أم وعرورة / قرية سوميا - من أراضي السلط



1- أن سند التسجيل المرفق للقطعة رقم 1 حوض رقم 5 أم زعرورة - قرية سوميا / من أراضي السلط ، يتطابق مع مخطط الأراضي ومخطط الموقع التنظيمي وتنطبق جميعا على واقع القطعة والكشف .

2- القطعة رقم 1 حوض رقم 5 أم زعرورة / قرية سوميا - من أراضي السلط ، مساحتها [2 135395.00] ، يملكها عدة شركاء بحصص متفاوتة ، ذلك حسب سند التسجيل رقم 22487 - SL - 2019 تاريخ 2019/09/24 الصادر عن مديرية تسجيل أراضي السلط .

3- القطعة موضوع التنفيذ شكلها غير منتظم ، ذات تضاريس متحدرة وشديدة الانحدار من الجنوب الشرقي باتجاه الشمال الغربي ، القطعة خالية من الابنية والاشجار ، يوجد بها بركة تجميع مياه ذات جدران أسمنتية بمساحة 72.00 م² موصول بها مواسير ذات أقطار مختلفة ، تربتها صالحة للزراعة والبناء ، الخدمات العامة غير متوفرة باستثناء طريق معبد على طول واجهتها الشرقية ، تقع الى الجهة الشمالية الغربية من سد الملك طلال وعلى بعد 400.00 م مسافة أفقية .

• التقديرات :-

أ- نقدر سعر المتر المربع الواحد من قطعة الأرض موضوع التنفيذ بـ 2.00

دينار ، عليه فإن قيمة قطعة الأرض تساوي

$$2 \times 135395.00 \text{ دينار} = 270790.00 \text{ دينار أردني} .$$

ب- نقدر قيمة بركة تجميع مياه البالغة مساحتها 72.00 م² بمبلغ 600.00 دينار

بالمقطوع

ت- عليه فإن القيمة الإجمالية لقطعة الأرض وما عليها تساوي

$$(270790.00 \text{ دينار} + 600.00 \text{ دينار}) = 271390.00 \text{ دينار أردني} .$$

ث- لكون المحكوم عليه يملك 30855 حصة من أصل 950400 حصة [جامعة

الحصص] فإن نصيب المحكوم عليه من قيمة التعويض الإجمالية تساوي :

$$8810.75 \text{ دينار} = 30855 \times (950400 \div 271390.00)$$

ثمانية آلاف وثمانمائة وعشرة دينار أردني وفلمس 750

قيمة حصة المحكوم عليه جلال سليمان السعد ابو سليم

• ثانيا :- القطعة رقم 14 حوض رقم 4 أخو نجى / قرية سوميا - من أراضي السلط

1- أن سند التسجيل المرفق للقطعة رقم 14 حوض رقم 4 أخو نجى - قرية سوميا / من أراضي السلط ، يتطابق مع مخطط الأراضي ومخطط الموقع التنظيمي وتنطبق جميعا على واقع القطعة والكشف .

2- القطعة رقم 14 حوض رقم 4 أخو نجى / قرية سوميا - من أراضي السلط ، مساحتها

[2 5706.00] ، يملكها المحكوم عليه جلال سليمان السعد ابو سليم بحصص كاملا ، ذلك حسب سند التسجيل رقم 22486 - SL - 2019 تاريخ 2019/09/24 الصادر عن مديرية تسجيل أراضي السلط .

3- القطعة موضوع التنفيذ شكلها شبه مستطيل منتظم ، يخدمها شارع معبد من جهتها الشرقية ، خالية من الابنية والانشاءات والاشجار ، ذات انحدار شديد من الجنوب باتجاه الشمال ، لا تصلها الخدمات العامة ،

تربتها صالحة للزراعة والبناء ، تبعد عن سد الملك طلال الى الجهة الجنوبية الغربية مسافة أفقيه 800.00 م .

• التقديرات :-

• نقدر سعر المتر المربع الواحد من قطعة الأرض موضوع التنفيذ بـ 3.00 دينار

، عليه فإن قيمة قطعة الأرض تساوي

5706.00 م² × 3.00 دينار = 17118.00 دينار أردني

سبعة عشر الفا ومائة وثمانية عشر دينار أردني

قيمة حصه المحكوم عليه جلال سليمان السعد ابو سليم

✓ الخلاصه النهائيه

الجدول التالي يبين نصيب المحكوم عليه جلال سليمان السعد ابو سليم من قطعتي الأرض موضوع التنفيذ كما يلي :-

رقم القطعة	رقم الحوض	القرية	القيمة المستحقة للمحكوم عليه بالدينار
1	5 أم زعرورة	سوميا	8810.75
1/4	4 أخو نجى	سوميا	17118.00
المجموع [خمسة وعشرون الفا وتسعمائة وثمانية وعشرون دينار أردني وقليل 750-]			25928.75

• الأسس التي تم الاعتماد عليها في التقدير :-

بناء على الكشف الحسي وعلى ضوء ما اشرنا اليه من مواصفات القطع موضوع التنفيذ مساحتها وتنظيمها وموقعها طبوغرافيتها ، قربها من الخدمات العامة ، على ضوء الاسعار الدارجة في المنطقة والمجاورة لها ، بعدها وقربها عن مناطق العمران ، على ضوء معرفتنا وخبرتنا في المنطقة كمقربين محاريين مرخصين ، بعد اعتمادنا أسلوب المقارنة بالتقدير اي مقارنة القطعة موضوع الدعوى مع مثيلاتها من قطع الأراضي بالمنطقة مع مراعاة الفرق بين القطع موضوع المقارنة والقطعة موضوع الدعوى ، تم الاتفاق على سعر الاساس في الحوض حيث أنه لا يمثل السعر الحقيقي بل لغايات احتساب الرسوم فقط ، أن سعر قطع الأراضي في الحوض الواحد تختلف من قطعة الى أخرى حسب موقعها وتنظيمها وطبوغرافيتها وقربها وبعدها من الخدمات ومدى صلاحيتها للزراعة والبناء .

مستند

■ مرفق شهادة المساح المرخص و المقدر العقاري المرخص

■ مرفق كتاب بين حيادية واستقلالية الخبير

هذه خبرتنا نقدمها لمحكمةكم الموقرة

تحريرا في 2019/11/25

الخبير

خليل الربالات

الخبير

محمد عربيات

الخبير

حمد العبدالات

